

1501220-22.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Seqüestro e cárcere privado

Magistrado: Sérgio Cedano

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... envolvimento com organização criminosa ligada ao tráfico de drogas.

O policial militar MARCELLO DE JESUS SIQUEIRA disse em juízo que a operação foi encetada em razão de informações veiculadas pelo Cap. Ramalho, cujo conteúdo dava conta de um tribunal do crime que estava acontecendo. Munido com os dados diligenciou até o local e deparou-se com o seguinte cenário: visualizou um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

2ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Itaquaquecetuba - SP - cep 08570-080

1501220-22.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501220-22.2021.8.26.0616 - Controle: 2021/001060

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Seqüestro e cárcere privado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERIO SIXTO DE ARAUJO

Nesta data, faço estes autos conclusos a(o) MM. Juiz de Direito desta 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, Doutor Sérgio Cedano. Eu, Kátia Borges Santos Souza, Assistente Judiciário, digitei e assino.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sérgio Cedano

Vistos, etc.

ROBERIO SIXTO DE ARAUJO foi denunciado como incurso no art. 148, §2º e art. 307, ambos do Código Penal, e no artigo 12, "caput", da Lei nº 10.826/2003, incidente ao final a norma prevista no art. 69 do Código Penal, porque, e entre os dias 27 de maio de 2021 e 28 de maio de 2021, na Rua das Flores, nº 1.140, bairro Vila Sonia, nesta cidade e comarca, o denunciado, previamente ajustado e com unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, privou Silas da Silva Castro de sua liberdade mediante cárcere de privado, causando-lhe grave sofrimento físico e moral.

Inferre-se ainda que, no dia 28 de maio de 2021, nas mesmas condições de lugar acima mencionada, o denunciado, previamente ajustado e com unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, possuía uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 8mm, além de um carregador do mesmo calibre com numeração suprimida e um colete balístico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/12.

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado atribuiu-se

falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio.

Segundo o apurado, no dia 27 de maio de 2021, a vítima estava fazendo uso de entorpecente em via pública, quando foi arrebatada para o interior de um veículo por três indivíduos.

Sucedendo que, entre o dia acima mencionado e a data 28 de maio de 2021, a vítima permaneceu privada de sua liberdade em um barraco pelo denunciado e os demais indivíduos, mantida amarrada e sendo constantemente agredida, impingindo-lhe intenso sofrimento físico e moral, por meio de ameaças de morte.

É dos autos que os demais autores deixaram o cativo, de modo que o denunciado ficou responsável pela vigia do local, permanecendo em um outro barraco defronte ao que estava a vítima.

Ocorre que, policiais militares tomaram conhecimento de que no local estava sendo realizado uma espécie de "Tribunal do Crime", de modo que para lá se deslocaram.

Durante a incursão policial, os agentes estatais visualizaram o denunciado que tentou empreender fuga do local, mas foi detido e abordado. Na ocasião, ao ser questionado pelos policiais militares, o denunciado identificou-se como sendo Michel Ramos Pedroso, eis que havia mandado de prisão em seu desfavor.

Outra parte da guarnição policial se deslocou ao cativo, logrando êxito em libertar o ofendido, que estava com as mãos amarradas sobre um colchão no solo. Em varredura pelo local, os policiais localizaram uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 8mm, além de um carregador do mesmo calibre com numeração suprimida e um colete balístico. Diante de tal situação, o denunciado foi conduzido ao Distrito Policial.

A arma de fogo e os acessórios estão descritos no auto de exibição e apreensão de fls. 10/12 e os laudos serão oportunamente juntados.

A denúncia foi recebida em 09/06/2021 (fls. 126/127). O réu foi citado, apresentou defesa (fls. 133/148), e o recebimento da denúncia foi mantido (fls. 168/173).

Durante a instrução foram produzidas as provas orais e o réu foi interrogado. As partes manifestaram-se em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada não só pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, como também pelos depoimentos da vítima e testemunhas, laudos de fls. 189/193 (laudo da arma e colete balístico) e demais laudos periciais encartados aos autos. O réu foi interrogado em juízo e negou os fatos. Contudo, a autoria recai sobre o réu de forma irrefutável, sendo isolada nos autos a sua versão de inocência. E mais, a vítima e as testemunhas foram coesas e firmes em seus depoimentos, narrando detalhes do ocorrido. A própria irmã do réu Tatiane confirmou que o irmão fez uso do seu veículo Corolla preto sem a sua autorização.

É certo que a vítima SILAS DA SILVA CASTRO não reconheceu o réu em juízo. Sobre os fatos disse em juízo que é catador de lixo e morador de rua. Esclareceu que estava fazendo o consumo de crack quando parou um carro com três pessoas e o obrigou a embarcar. Foi conduzido até um barraco, onde foi amarrado. Na delegacia, quanto aos fatos que implicaram no seu arrebatamento, desejou permanecer calado. Disse que foi confundido por alguém envolvido em um roubo na comunidade e foi socorrido pelos policiais militares. Que foi ameaçado de morte e ficou amarrado no cativo, mas não sofreu agressões físicas.

Contudo, o depoimento dos policiais militares foi bastante coeso e uniforme em relação aos fatos descritos na denúncia, destacando a tentativa de fuga do réu, a luta corporal travado com o policial Edmilson, a localização das chaves do veículo Corolla preto na posse do réu, o aparelho celular destruído para evitar a perícia, a identificação falsa do acusado e seu envolvimento com organização criminosa ligada ao tráfico de drogas.

O policial militar MARCELLO DE JESUS SIQUEIRA disse em juízo que a operação foi encetada em razão de informações veiculadas pelo Cap. Ramalho, cujo conteúdo dava

conta de um tribunal do crime que estava acontecendo. Munido com os dados diligenciou até o local e deparou-se com o seguinte cenário: visualizou um barraco aos fundos de um terreno, cercado, mas sem portão. Notou que se tratava de uma porta sem tranca, portanto apenas encostada, fato que lhe chamou a atenção, pois se existisse alguém em situação de cárcere, precisava de um vigia para a atividade delitiva. Então, decidiu pela incursão. Já no interior do barraco verificou que havia uma pessoa com as mãos e pés amarrados em cima de um coxão no chão. Consignou que ao entrevistar a vítima, ainda no cárcere, esta esclareceu que estava sendo julgada pelo tribunal do crime em razão de um homicídio praticado há poucos dias. Foi informado que este crime ocorreu em virtude do desentendimento entre a vítima e outro usuário de crack. Segundo a vítima, a pessoa que foi morta e era parente do Júlio do PCC e por este motivo, estava sendo julgado. Após libertação encontrou no local, uma arma calibre 635, com numeração suprimida, escondida em cima do guarda roupa e um colete balístico que estava escondido atrás da cabeceira da cama. Por fim, a vítima confidenciou que o local é reservado para prática do tribunal do crime, inclusive suspeita que há outros corpos escondidos nas imediações do cativieiro. Que outra equipe da PM diligenciou e fez a prisão do réu, vulgo "Irmão Palmeira" ou "Palmeirense". Que também encontraram as chaves do veículo Corolla preto em local diverso e que o réu se identificou com a mesma alcunha.

O policial militar EDMILSON MOREIRA informou que, na data dos fatos, foi cientificado por seu superior hierárquico que estava acontecendo um "tribunal do crime". Que a Polícia Militar reuniu o efetivo com o fito de apurar a veracidade das informações fato que gerou a fuga do investigado, contudo este se deparou com o depoente e imediatamente, retornou se escondendo no quintal do barraco que está localizado estrategicamente em frente ao cativieiro. O depoente foi ao encalço do investigado, porém em razão da baixa luminosidade e a grande possibilidade de uma reação adversa do investigado, progrediu taticamente pelo domicílio. Em momento determinado, visualizou o investigado se escondendo em um corredor em se escondeu no batente da porta, foi quando anunciou o comando de abordagem. O investigado visando à fuga entrou em luta com o depoente. Firmou que conseguiu vencer a resistência com o auxílio dos seus colegas de farda. Esclarece que a conduta foi levada a efeito somente na medida do necessário para realizar a contenção do investigado. Após a algemação, passou a vistoriar o local da resistência, percebendo que havia um celular danificado e outro no bolso da vítima. Encontrou uma chave de carro em seu bolso. Por todo cenário, passou a indagar sobre os fatos. Havia informações que o veículo apresentado à unidade foi utilizado para o arrebatamento da vítima. Referente ao celular danificado, o investigado confidenciou que havia quebrado por medo que a polícia visualizasse o seu conteúdo. Ainda no local, em contato com os demais policiais militares, foi informado da libertação da vítima. Noticiaram que a vítima reconheceu o investigado e lhe confere a atribuição de entrar em contato com o comando da facção criminosa para angariar o permissivo para ceifar a sua vida. A vítima também afirmou que o investigado atende pela alcunha de "Irmão Palmeira". Disse que o investigado, no momento da abordagem, identificou-se como MICHEL, contudo foi descoberto pelos militares que o real nome é ROBÉRIO XISTO DE ARAÚJO, procurado pelo crime de tráfico de drogas. Ao entrevistar a vítima tomou ciência que o arrebatamento ocorreu no dia 27/05 pela manhã, sendo que foi utilizado um carro sedam preto. A motivação do tribunal do crime é que a vítima teria ceifado a vida de SAMUEL, uma pessoa que estava consumindo entorpecente na companhia da vítima, mas em determinado momento, ocorreu uma desavença, sendo que SAMUEL foi esganado. SAMUEL, consoante ao narrado pela vítima, é primo de um integrante da facção criminosa e por este motivo teria de pagar pelo crime com vida. Afirmou que a autorização para matá-lo havia sido concedida, por este motivo foram providenciadas pá, enxada e cal.

A testemunha VALDIR DA SILVA SANTOS, delegado de polícia, informou que recebeu a ocorrência da polícia militar e esteve no local dos fatos para maiores esclarecimentos das investigações e se deparou com duas residências simples e percebeu tratar-se de um cativieiro e que a vítima da tortura confessou ter

envolvimento com um homicídio e que participava de “tribunal do crime”. Que as investigações apontavam o réu como um dos envolvidos na tortura da vítima e responsável pela vigília do local. Também foram encontrados objetos utilizados na tortura e que o réu era o responsável por manter os cuidados do local e do torturado. Disse que o réu conseguiu danificar o seu aparelho celular para inviabilizar a perícia e interceptações de dados. Disse também que o réu tentou apresentar identificação pessoal diversa ou falsa. Na ocasião, ao ser questionado pelos policiais militares, o denunciado identificou-se como sendo Michel Ramos Pedroso, eis que havia mandado de prisão em seu desfavor. Sobre o valor de depoimentos deste jaez: “Testemunhos de policiais têm o mesmo valor de qualquer outro desde que afigure credibilidade e coadune com o restante das provas” (Ap. 1.0145.05.222082-2/001 (1), rel. Sérgio Braga, 03.05.2005, v.u., DJ11.05.2005).

As testemunhas de defesa TATIANE SIXTO DE ARAUJO, FABIANO DA SILVA LOPES e WESLEY DA SILVA CASTRO não trouxeram maiores detalhes sobre o ocorrido. A testemunha de defesa LETICIA MARTINS DA SILVA informou que esteve com o réu fazendo uso de drogas e viu a favela cheia de policiais e não sabe maiores informações sobre o ocorrido. Assim, a ausência de justificativa razoável, por parte do réu, pressupõe a certeza da autoria delituosa; autorizando, portanto, o desate condenatório. Portanto, ficou suficientemente provado o crime descrito na denúncia, porquanto a prova testemunhal acusatória foi fundamental para apontar a conduta delitiva do acusado. As versões trazidas pelo réu são risíveis e não comporta acolhida, até porque totalmente desbancadas pelo restante dos elementos probatórios. Sendo assim, resta clara a autoria delitiva, sendo a ação procedente.

DOSIMETRIA DA PENA:

(a) Em relação ao artigo art. 148, §2º do Código Penal:
Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006, observo que o réu possui maus antecedentes (processos: 0000915-89.2006.8.26.005, 0028482-95.2006.8.26.0050, 0069142-68.2005.8.26.0050, 0080370-98.2009.8.26.0050). Assim, majoro a pena-base em 03 anos de reclusão.

O réu é reincidente (processo: 0008136-06.2015.8.26.0278 - fls. 80), razão pela qual majoro a pena em 1/3 a qual fixo 04 anos de reclusão.

(b) Em relação ao artigo art. 307 do Código Penal:
Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006, observo que o réu possui maus antecedentes (processos: 0000915-89.2006.8.26.005, 0028482-95.2006.8.26.0050, 0069142-68.2005.8.26.0050, 0080370-98.2009.8.26.0050). Assim, majoro a pena-base em 1/3, fixando-a em 04 (quatro) meses de detenção.

O réu é reincidente (processo: 0008136-06.2015.8.26.0278 - fls. 80), razão pela qual majoro a pena em 1/3 a qual fixo 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção.

(c) Em relação ao artigo art. 12, caput, da Lei 11.826/2003:
Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006, observo que o réu possui maus antecedentes (processos: 0000915-89.2006.8.26.005, 0028482-95.2006.8.26.0050, 0069142-68.2005.8.26.0050, 0080370-98.2009.8.26.0050). Assim, majoro a pena-base em 1/3, fixando-a em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa.
O réu é reincidente (processo: 0008136-06.2015.8.26.0278 - fls. 80), razão pela qual majoro a pena em 1/3 a qual fixo em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e 17 (dezesete) dias-multa.

Ausentes causas de aumento e de diminuição. Deste modo, que mantenho a pena anteriormente fixada, mantendo-se seu valor.

Aplicável o artigo 69 do Código penal, tratando-se de concurso material de crimes, as penas serão aplicadas cumulativamente.

A ausência de informações acerca da fortuna do réu comina na aplicação da multa ao

valor unitário do raso legal.

Ante o exposto, CONDENO o réu ROBERIO SIXTO DE ARAUJO, à pena de 04 anos de reclusão, como incurso no art. 148, §2º do Código Penal e à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, além de 17 dias-multa, no valor mínimo legal, incurso no art. 307, do Código Penal, e no artigo 12, "caput", da Lei nº 10.826/2003, incidente ao final a norma prevista no art. 69 do Código Penal.

No mais a mais, o sistema inicial erige na forma inicial fechado a partir da necessária interpretação teleológica sobre a gravidade do delito, impingindo-se ao Poder Público atuação enérgica.

Não poderá recorrer em liberdade pois os motivos que ensejaram sua custódia cautelar ainda persistem.

Após o trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas ex lege.

P. R. I. e C.

Itaquaquecetuba, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Sérgio Cedano
Juiz de Direito